

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1915/2537

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นาง เบญจ วรรณ บุรณดิลก หรือ แจ่ม
สุข

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 575

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่ติดตามทวงถามลูกหนี้และผู้
ค้าประกันให้ชำระหนี้แก่โจทก์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ปล่อยปละละเลยจนคดีขาดอายุ
ความ ทำให้โจทก์เสียหายและเรียกค่าเสียหาย เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิด
สัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีอายุความ 10 ปี นับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้
เมื่อสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อนาย ส. ขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2525
และสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อคู่กรณีที่ขับรถยนต์ของโจทก์ขาดอายุความ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2524 ดังนี้ โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย
ที่ 1 ได้นับแต่วันที่หนี้แต่ละรายดังกล่าวขาดอายุความ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 24
มีนาคม 2536 จึงเป็นเวลาเกิน 10 ปี คดีโจทก์ยอมขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่ติดตามทวงถามลูกหนี้และผู้
ค้าประกันให้ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 รับเรื่องให้ติดตามหนี้จากนายสำรวจ
เฉลี่ยวผูกฟอง ที่ก่อความเสียหายแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนิน

การจนเรื่องขาดอายุความ และกรณีรณนัตของโจทก์ถูกรณของบุคคลภายนอกชนได้
รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 รับเรื่องมาแล้ว แต่มิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่กรณี
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เมื่อเรื่องขาดอายุความแล้วจึงส่งเรื่องให้ทนายความของ
โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาให้ยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความ
ทำให้โจทก์เสียหายทั้ง 2 กรณี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1
ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ หนี้ของจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำ
ประกันซึ่งเป็นหนี้อุปการณยอมหลุดพ้นความรับผิดชอบด้วย พินากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์และมีหน้าที่
ติดตามทวงถามลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ปล่อย
ปละละเลยจนคดีขาดอายุความ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์และให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันจึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่ง
เป็นนายจ้างฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างฐานผิดสัญญาจ้างแรงงานและเรียกค่าเสียหาย
อายุความของสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาดังกล่าวยอมเริ่มนับแต่
ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้เป็นต้นไป เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริง
ว่า สิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อนายสำรวจขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2525
และสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อคู่กรณีที่ขับรถชนรณนัตของโจทก์ที่นายตุ้ยเป็นคน
ขับขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2524 ดังนี้ โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่า

เสียหายจากจำเลยที่ 1 ได้นับแต่วันที่หนึ่งแต่ละรายดังกล่าวขาดอายุความมิใช่ นับจากวันที่โจทก์ไล่จำเลยที่ 1 ออกจากงานในกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่ติดตามทวงถามหนี้จากนายสำรวจ หรือวันที่อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่ติดตามทวงถามหนี้จากคู่กรณีที่ชำระหนี้จนครบถ้วนโจทก์ตั้งที่โจทก์อ้าง โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 24 มีนาคม 2536 จึงเป็นเวลาเกิน 10 ปี คดีโจทก์ย่อมขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ